



Nr. 333 Der Reichsminister des Innern an den Reichskanzler. 4. November 1927

R 43 II/1413, Bl. 9–17

[Mitwirkung der Reichsregierung bei der Ernennung von Botschaftern und Gesandten.]

Hochverehrter Herr Reichskanzler!

Im Anschluß an die gestrige Besprechung im Reichskabinett über die Besetzung des Botschafterpostens in Washington ¹ erlaube ich mir in Ergänzung meiner Ausführungen nochmals folgendes klarzulegen:

Meine Bezugnahme auf § 18 Ziffer 2 c der nach Artikel 55 der Reichsverfassung von der Reichsregierung beschlossenen und vom Herrn Reichspräsidenten genehmigten Geschäftsordnung vom 3. Mai 1924 (Reichsministerialblatt S. 173) ² berührt keineswegs das *Recht des Herrn Reichspräsidenten* zur Ernennung der Reichsbeamten und zur Beglaubigung der Gesandten (Art. 46, 45 der R.V.), vielmehr nur die Frage, wieweit der *zuständige* Reichsminister nach der Geschäftsordnung seine Vorschläge zur Ernennung eines Botschafters dem Reichskabinett zu unterbreiten hat. Dies geht schon daraus hervor, daß die Geschäftsordnung überhaupt nicht die Rechte und Pflichten des Herrn Reichspräsidenten, sondern nur die Rechte und Pflichten der Reichsregierung und der einzelnen Reichsminister behandelt. Ich gestatte mir in diesem Zusammenhange darauf aufmerksam zu machen, daß die gleiche Frage bereits im Jahre 1926 zwischen den zuständigen Stellen einer Erörterung und Prüfung unterzogen worden ist. Die sich hierauf beziehenden Vorgänge, nämlich Abschriften füge ich bei. Das zu 3 genannte Gutachten entspricht dem Standpunkt, den ich vertreten habe.

Bei der Bedeutung der Angelegenheit bitte ich um Stellungnahme des Reichskabinetts in einer Ministerbesprechung ⁶.

Mit dem Ausdruck meiner ausgezeichneten Hochachtung habe ich die Ehre zu sein, hochverehrter Herr Reichskanzler,

Ihr sehr ergebener

¹ Siehe Dok. Nr. 332, P. 3.

² Die Geschäftsordnung der RReg. vom 3.5.24 auch in dieser Edition, Die Kabinette Marx I/II, Dok. Nr. 192.

⁶ Hierauf antwortete StS Pünder mit Schreiben vom 5.11.27 an RIM v. Keudell, daß der RK die Angelegenheit zunächst dem RPräs. unterbreiten möchte. An StS Meissner übersandte Pünder eine Abschrift des obigen Schreibens des RIM mit der Bitte, ihn (Pünder) über die Wünsche des RPräs. zu informieren (R 43 II/1413, Bl. 18–19). Daraufhin teilte Meissner der Rkei telefonisch mit, „daß der Herr Reichspräsident über die Kabinettsvorlage des Herrn Ministers von Keudell in der Angelegenheit der Besetzung von Botschafterposten sehr entrüstet sei und daran festhalte, daß das Recht der Ernennung von Botschaftern ihm, dem Reichspräsidenten, uneingeschränkt zustehe. Er lasse sich in dieser Beziehung keine Beschränkungen auferlegen.“ Der RPräs. werde mit den Ministern Stresemann und Geßler Rücksprache halten und sodann auch den RK in der Angelegenheit empfangen. Die Rücksprache mit Geßler erkläre sich aus der Befürchtung des RPräs., „daß auch sein Recht, die Offiziere zu ernennen, ange-tastet werden könne, wenn dem Antrage des Herrn Ministers von Keudell in der Frage der Besetzung von Botschafterposten nachgegeben werde“ (Vermerk des MinDir. v. Hagenow vom 7.11.27, R 43 II/1413, Bl. 22). An RWeM Geßler schrieb Meissner am 7. 11.: Der RPräs. sei „fest entschlossen, mit allem Nachdruck diesen Vorstoß des Herrn von Keudell abzuwehren und die seit 8 Jahren bestehende Staatspraxis festzuhalten, die dahin geht, daß Personalien des Auswärtigen Dienstes und der Reichswehr im Hinblick auf die Sonderbestimmungen der Reichsverfassung über die völkerrechtliche Vertretung des Herrn Reichspräsidenten und seinen Oberbefehl über die Reichswehr lediglich zwischen ihm und dem Herrn Ressortminister behandelt werden, ohne der Beschlußfassung des Kabinetts, wie die Beamtenernennungen, zu unterliegen.“ Würde dem Schreiben Keudells nachgegeben, dann könne „heute oder morgen dasselbe Verlangen für die Beförderung der höheren Offiziere erhoben“ werden. „Eine solche Beschlußfassung hielte der Herr Reichspräsident aber für ganz unerträglich.“ Der RPräs. rechne in dieser Frage auf die Unterstützung des RWeM und wolle mit diesem in den nächsten Tagen gern darüber sprechen (Nachl. Geßler, Nr. 18, Bl. 163–164). – Zum Fortgang siehe Dok. Nr. 343.

v. Keudell

[Anlage 1]

Der Staatssekretär im Reichsministerium des Innern an den Staatssekretär in der Reichskanzlei.
29. März 1926 (Abschrift)⁷

Lieber Herr Kempner!

Die Geschäftsordnung der Reichsregierung, die nach Artikel 55 der Reichsverfassung von der Reichsregierung beschlossen und vom Reichspräsidenten genehmigt worden ist, bestimmt in § 18 Ziffer 2 c: „Der Reichsregierung sind zur Beratung und Beschlußfassung zu unterbreiten:

2c. Vorschläge zur Ernennung von Beamten, die nach der Besoldungsordnung Einzelgehälter beziehen, sowie von Ministerialdirigenten und Ministerialräten.“

Diese Vorschrift, die zweifellos von einschneidender personalpolitischer Bedeutung ist, steht mit der Reichsverfassung nicht in Widerspruch. Sie widerspricht zunächst nicht dem Artikel 46, der bestimmt, daß der Reichspräsident die Reichsbeamten ernennt, oder dem Artikel 45, nach dem er die Gesandten beglaubigt. Denn sie betrifft nicht das Verhalten des Reichspräsidenten, sondern nur das Verhalten des Ministers. Dieser soll Vorschläge nur im Einverständnis mit dem Kabinett machen. Wenn ferner nach Artikel 56 jeder Reichsminister innerhalb der Richtlinien der Politik den ihm anvertrauten Geschäftszweig selbständig leitet und in Artikel 57 nur bestimmte Angelegenheiten aufgezählt sind, die dem Kabinett zur Beschlußfassung zu unterbreiten sind, so ist doch die Reichsregierung stets davon ausgegangen, daß der Kreis der dem Kabinett vorzulegenden Entscheidungen der Minister durch die in Artikel 55 vorgesehene Geschäftsordnung erweitert werden kann. Diese erweiterte Liste kann zwar keine der Verfassung gleichkommende Kraft in Anspruch nehmen. Verstöße gegen die Vorschriften des § 18 Nr. 2 der Geschäftsordnung machen daher die Maßnahmen nicht ungültig und können auch in dem Verhältnis der Minister zueinander und zum Reichspräsidenten nur politische, keine rechtlichen Folgen haben. Sie haben aber trotzdem als Sollbestimmung einer Geschäftsordnung für den Geschäftsgang und die einheitliche Arbeit des Kabinetts große Bedeutung. Eine besondere Auslegung für die Beamten des auswärtigen Dienstes ist weder in der Verfassung noch in der Geschäftsordnung begründet.

Die Geschäftsordnungsbestimmung bezieht sich ihrem Wortlaute nach nur auf Vorschläge des Ministers. Wenn der Reichspräsident nach Ablehnung eines Vorschlags oder ohne ihn abzuwarten selbst die Initiative zur Ernennung eines Beamten ergreift, so wird der gegenzeichnende Minister jedoch in analoger Anwendung zu verfahren und vorher die Entscheidung der Reichsregierung einzuholen haben, da eine klare Unterscheidung beider Fälle unmöglich ist.

Dies ist meines Erachtens die geltende Rechtslage. Der Reichspräsident hat durch Genehmigung dieser Geschäftsordnung zweifellos nicht nur die freie Aktivität der einzelnen Minister, sondern auch seine eigene in Dingen der Personalpolitik wesentlich beschränkt und einer gewissen kollegialen Kontrolle unterworfen. Durch allseitigen Verzicht auf volle Selbständigkeit in den wichtigsten Personalfragen sollte bewußt der Gefahr eines parteipolitischen Beutesystems und der Ausnutzung der Unkenntnis über die einer Ernennung entgegenstehenden Tatsachen und Bedenken vorgebeugt

⁷ Zur Vorgeschichte dieses Schreibens (Gutachtens) von StS Zweigert: Mit Schreiben vom 3.3.26 hatte RAM Stresemann dem damaligen RK Luther mitgeteilt, daß „nach Einholung der Entscheidung des Herrn Reichspräsidenten“ der Gesandte v. Schoen als Gesandter in Budapest und der Botschaftsrat Renner als Gesandter in Athen ausersehen seien; die Ernennungen würden nach Erteilung des Agréments erfolgen (R 43 I/553, Bl. 223). Nachdem die Rkei beim AA mehrmals vergeblich die Übersendung einer Kabinettsvorlage zu diesen Ernennungen angefordert hatte, war die Angelegenheit in einer Besprechung zwischen Stresemann und dem StSRkei Kempner grundsätzlich erörtert worden. Dabei hatte Stresemann – nach einer Aufzeichnung Kempners vom 29.3.26 – mitgeteilt, daß der RPräs. der Ansicht sei, „Ernennungen von Beamten des Außendienstes gehörten zu seiner Prärogative und hätten daher das Kabinett nicht zu durchlaufen“. Im übrigen gedenke Stresemann die Dinge so zu handhaben, daß er von jeder beabsichtigten Ernennung dem RK schriftlich Mitteilung mache; es bleibe dann der Rkei überlassen, die Reichsminister zu benachrichtigen, so daß diese den Wunsch nach Kabinettsberatung äußern könnten (R 43 I/553, Bl. 224–225). Im Auftrag des RK Luther war daraufhin ein Gutachten des RIMin. zu dieser Frage erbeten worden, das StS Zweigert mit dem oben abgedruckten Schreiben (Anlage 1) erstattete.

werden. Ob eine Änderung der Regelung anzustreben ist, glaube ich in diesem Zusammenhang nicht erörtern zu sollen. Die Änderung wäre nur durch Kabinettsbeschluß möglich, der der Genehmigung des Reichspräsidenten bedürfte⁸.

Mit bestem Gruß
Ihr ergebenster
gez. Zweigert

[Anlage 2]

Der Staatssekretär im Büro des Reichspräsidenten an den Staatssekretär in der Reichskanzlei.
10. April 1926 (Abschrift)

Mit den Ausführungen in dem vorbezeichneten, abschriftlich hierher mitgeteilten Schreiben an den Herrn Reichsminister des Auswärtigen⁹ und den Darlegungen der diesem Schreiben beigefügten gutachtlichen Äußerung des Herrn Staatssekretärs im Reichsministerium des Innern¹⁰ kann der Herr Reichspräsident sich nicht einverstanden erklären.

Zunächst vermag der Herr Reichspräsident eine Notwendigkeit, jetzt, nachdem die neue Reichsverfassung fast 7 Jahre in Kraft ist, die bisher geübte Praxis zu ändern, nicht einzusehen. Was die Rechtslage anbetrifft, so ist diesseitigen Erachtens die im Artikel 55 der Reichsverfassung vorgesehene Geschäftsordnung lediglich dazu da, um die die Zuständigkeit der Reichsregierung ordnenden Bestimmungen der Reichsverfassung auszuführen und im einzelnen zu regeln; sie kann daher niemals den grundlegenden Zuständigkeitsbestimmungen der Artikel 56, 57 sowie 45 und 46 zuwiderlaufen. Aber abgesehen davon hat jedenfalls der Herr Reichspräsident durch die Genehmigung dieser Geschäftsordnung niemals beabsichtigt, eine Beschränkung der ihm in Personalfragen verfassungsmäßig zustehenden Rechte einzuführen oder sich an ein Vorschlagsrecht der Reichsregierung zu binden, wie die gutachtliche Äußerung des Herrn Staatssekretärs im Reichsministerium des Innern annimmt. Ganz im Gegenteil hat der verstorbene Herr Reichspräsident¹¹ stets mit aller Entschiedenheit daran festgehalten, daß er bei Personalernennungen, insbesondere aber bei Ernennungen der diplomatischen Vertreter des Reichs an kein Vorschlagsrecht der Reichsregierung gebunden und lediglich durch die verfassungsmäßige Gegenzeichnung beschränkt ist; ebenso hält mit gleicher Bestimmtheit auch der gegenwärtige Herr Reichspräsident daran fest, daß er bei der Ernennung der Beamten nur an die Gegenzeichnung des zuständigen Herrn Reichsministers gebunden ist.

Dazu kommt, daß für die hier in Frage stehende Ernennung von Beamten des auswärtigen Dienstes eine *besondere* verfassungsmäßige Vorschrift gegeben ist. Während Artikel 46 allgemein bestimmt, daß der Herr Reichspräsident die Reichsbeamten ernennt, leitet Artikel 45 aus der dem Reichspräsidenten übertragenen völkerrechtlichen Vertretung nochmals ausdrücklich das Recht des Reichspräsidenten ab, die Gesandten zu beglaubigen, d. h. sie mit der Vollmacht zur völkerrechtlichen Vertretung einer fremden Regierung und einem fremden Staatsoberhaupt gegenüber zu versehen. Der Herr Reichspräsident ist – wie er mich ausdrücklich mitzuteilen beauftragt – nicht gewillt, sich durch Kabinettsbeschlüsse in diesen seinen verfassungsmäßigen Rechten beschränken oder binden zu lassen,

⁸ Eine Abschrift dieses Gutachtens von Zweigert übersandte StS Kempner an RAM Stresemann mit Begleitschreiben vom 1.4.26, in dem er u. a. ausführte: Nach dem Gutachten müssen „auch Ernennungen zu Gesandten das Kabinett durchlaufen. Die Auffassung, daß dies deshalb nicht erforderlich sei, weil das Recht zur Ernennung von Außenbeamten eine Prerogative des Herrn Reichspräsidenten sei, ist nach diesem Gutachten *nicht* zutreffend.“ (R 43 I/553, Bl. 227). Abschriften dieses Schreibens an den RAM sowie des Gutachtens von StS Zweigert übermittelte StS Kempner an StS Meissner, der daraufhin mit dem oben abgedruckten Schreiben (Anlage 2) antwortete.

⁹ Siehe Anm. 8.

¹⁰ Anlage 1.

¹¹ Ebert.

und muß sich in jedem Falle die Freiheit seiner Entschlieung ber Ernennungsvorschläge vorbehalten¹².

gez. Dr. Meissner
Staatssekretär

[Anlage 3]

Der Reichsminister des Innern an den Staatssekretär in der Reichskanzlei. 19. Juni 1926 (Abschrift)
Anbei beehre ich mich, das gewünschte Gutachten zu bersenden mit dem Bemerkten, da der Herr Reichsminister der Justiz ihm beigetreten ist.

gez. Dr. Klz
Gutachten

[...] ¹³

Eine besondere Auslegung fr die Beamten des auswärtigen Dienstes erscheint mir nach dem Wortlaut der Geschäftsordnung nicht mglich; kann das Verhalten des Ministers ber den Rahmen der Verfassung hinaus in den brigen in Frage kommenden Fälln geschäftsordnungsmäßig in seiner Freiheit eingeschränkt werden, so gilt es auch fr diesen Fall.

Die Geschäftsordnungsbestimmung bezieht sich ihrem Wortlaute nach nur auf Vorschläge des Ministers. Hier lät ihr Wortlaut eine andere Auslegung, als die, da auch Vorschläge eines Ministers ber Gesandtenernennungen zunächst dem Kabinett vorzulegen sind, nicht zu, und eine Änderung wä-re nur durch eine Änderung der Geschäftsordnung herbeizufhren. Offen bleibt nach dem Wortlaute der Geschäftsordnung der Fall, in dem der Reichspräsident von sich aus die Initiative zu einer Ernennung ergreift und einen Minister um Gegenzeichnung der von ihm, dem Reichspräsidenten, selbst vorgeschlagenen Ernennung ersucht. Nach dem Wortlaut der Geschäftsordnung wrde der Minister in diesem Falle das Kabinett vorher nicht zu befragen brauchen. Doch erscheint es kaum denkbar, diesen Fall geschäftsmäßig anders zu behandeln wie den Regelfall, da der Minister ja jedenfalls bei den Verhandlungen seinerseits keine Vorschläge ohne Zustimmung des Kabinetts machen soll.

Fr eine Änderung der Geschäftsordnung in den fraglichen Punkten lassen sich zweifellos sowohl vom Standpunkt des Reichspräsidenten wie von dem jedes einzelnen Ministers schwerwiegende Grnde anfhren. Aber auch die Grnde, die zu der Einfhrung des oben dargelegten Zustandes gefhrt haben, waren von groem Gewicht. Durch die Beschränkung der Selbständigkeit in den wichtigsten Personalfragen, die geschäftsordnungsmäßig den einzelnen Ministern auferlegt wird, sollte bewußt der Gefahr eines parteipolitischen „Beutesystems“ vorgebeugt und zugleich Vorsorge getroffen werden, da nicht aus der Unkenntnis ber die einer Ernennung entgegenstehenden Tatsachen und Bedenken schwerwiegende Folgen entstünden. Eine Änderung dieser Bestimmungen, die natrlich auch fr jeden knftigen Minister gelten wrden, knnte von groer personalpolitischer Bedeutung fr die Reichsverwaltung werden.

¹² Hierzu vermerkte StS Kempner am 20.4.26 nach einem Vortrag bei RK Luther: „Der Kanzler ist der Ansicht, da die Auffassung des Herrn Reichspräsidenten nicht zutrifft. Aus der vlkerrechtlichen Vertretung des Reichs folge nicht, da die Ernennung von Beamten des Auendienstes anders gehandhabt werden mu als die aller brigen Beamten. Wenn der Reichspräsident nur unter Gegenzeichnung des Auenministers die Besetzung aller Auenposten vornehmen knne, ohne da der Reichskanzler damit befat zu werden brauche, so läge darin die Mglichkeit, da Reichspräsident und Auenminister die Auenpolitik unter Ausschaltung des Kanzlers fhrten. Dieses aber widerspreche der Verfassung, nach der der Kanzler die Richtlinien der Politik bestimmt.“ (R 43 I/553, Bl. 247–248). Im Auftrag des RK erbat der StSRkei am 23.4.26 ein gemeinsames Gutachten des RIM und des RJM (ebd., Bl. 245), das mit dem oben abgedruckten Schreiben (Anlage 3) erstattet wurde.

¹³ Der hier weggelassene erste Absatz stimmt wrtlich berein mit dem ersten Absatz des oben als Anlage 1 gedruckten Schreibens des StS im RIMin. vom 29.3.26 („Die Geschäftsordnung der Reichsregierung“ bis „die einheitliche Arbeit des Kabinetts groe Bedeutung.“).

Zitierhinweis

Nr. 333 Der Reichsminister des Innern an den Reichskanzler. 4. November 1927 in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1044–1049 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D333>